

【일련번호 8】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 최종하자검사 업무 소홀

소 관 부 서 □□처, △△처

조 치 부 서 □□처, △△처

내 용

1. 업무개요

공단은 계약금액 3천만원 이상의 공사, 수선 및 물품에 대해 매년 반기별로 구분하여 정기, 최종하자검사를 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조에 따르면, 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 기준에 따라 지체없이 별도의 최종검사를 실시하여야 한다.

또한 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부 예규 제332호, 2025. 7. 7.) 제9장 계약일반조건 제11절에 따르면 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 만료일까지 최종검사를 해야 하며, 최종검사와 정기검사 기간이 중복될 경우 최종검사로 갈음할 수 있다고 규정하고 있다.

아울러 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 하고, 이 경우 최종검사에서 발견된 하자사항은 해당 확인서 발급 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□처와 △△처는 공사 및 물품 계약의 하자담보책임기간 만료 전 최종하자검사를 실시하여 계약상대자의 하자보수 책임을 명확히 하여야 함에도, [표] “최종하자검사 기간 만료 후 검사현황” 과 같이 □□처는 3건, △△처는 1건, 총 4건의 계약에 대하여 하자담보책임기간이 경과한 후에야 최종하자검사를 실시하였다.

[표] 최종하자검사 기간 만료 후 검사현황(기재 생략)

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① □□처장, △△처장은 앞으로 공사 및 물품 계약의 최종하자검사는 관련 규정에 따라 하자담보책임기간 만료 전에 실시하시기 바랍니다.
- ② 관련자들에게는 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

【관련자 생략】